



DEJURE

Banche dati editoriali

ORIENTAMENTO LOCALE

Tribunale Ivrea , 29/09/2025, n. 1255

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 343/2025 degli Affari Contenzioni Civili, promossa da:

Wind Tre S.p.A. con socio unico (c.f. (omissis)), Direzione e Coordinamento di CK Hutchison Group Telecom Italy Investments s.r.l., con sede legale in Via (omissis), in persona dei procuratori Cl. Ve. e Sa. Gi., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti prof. Ma. Pr., prof. Si. Ma. e Ca. Ma. Ma., con domicilio eletto presso gli indirizzi pec dei propri difensori;

appellante

contro

Comune di Bosconero (c.f. (omissis)), in persona del Sindaco p.t., con sede in Piazza (omissis);

appellato contumace

e

Abaco S.p.A. (c.f. (omissis)), con sede legale in via (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata nel primo grado di giudizio presso lo studio del difensore costituito, avv. Ma. Zampese;

appellata contumace

oggetto: appello avverso la sentenza n. 404/2024 del Giudice di Pace di Ivrea, pubblicata in data 05.07.2024 nel giudizio avente il n. 2761/2023

R.G., non notificata.

Pag. 1 a 7

CONCLUSIONI

Per l'appellante: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria

istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza n. 404/2024

del Giudice di Pace di Ivrea pubblicata il 5 luglio 2024: 1. in linea principale, accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato stante l'assoluta indeterminatezza dell'atto impositivo e che di conseguenza nulla è dovuto - a qualsiasi titolo - da Wind Tre al Comune di Bosconero; 2. in linea subordinata, accertare e dichiarare che nessun importo a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 è esigibile con riferimento all'attività svolta nel Comune di Bosconero da Wind Tre, soggetto che non occupa, neppure in via mediata, suolo pubblico e che nessun importo è dovuto neanche a titolo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese; per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio".

Ragioni in fatto e diritto della decisione

Con avviso di accertamento n. 3 del 05.07.2023 notificato in data 07.07.2023, la società Abaco S.p.A., in qualità di concessionaria del servizio di riscossione per il Comune di Bosconero (TO), ha intimato a Wind Tre S.p.A. il pagamento dell'importo di € 1.109,00, di cui € 830,40 a titolo di canone unico patrimoniale ai sensi dell'art. 1, commi 816 e 837, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, riferito all'anno 2022, € 249,00 a titolo di sanzione ed € 27,98 per interessi.

Con ricorso depositato in data 04.09.2023, Wind Tre S.p.A. ha proposto opposizione davanti al Giudice di Pace di Ivrea avverso il suddetto avviso, contestando la nullità dell'atto impositivo per carenza di motivazione e indeterminatezza dei presupposti sostanziali e giuridici della pretesa, nonché l'assenza dei presupposti dell'obbligo di pagamento del canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, legge n. 160/2019, non avendo materialmente occupato il suolo pubblico con cavi e condutture. In primo grado si è costituita la società Abaco S.p.A., resistendo all'opposizione e chiedendo il rigetto di tutte le domande in quanto infondate.

Pag. 2 a 7

Con sentenza n. 404/2024 depositata in data 05.07.2024, il Giudice di Pace di Ivrea ha rigettato la domanda confermando l'avviso di accertamento opposto.

Con atto di citazione notificato il 05.02.2025, Wind Tre S.p.A. ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione, censurandone la motivazione sotto un duplice profilo:

1) violazione dell'art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006 in ordine alla mancata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto dell'avviso di accertamento;

2) erroneità della motivazione per violazione dell'art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019, non sussistendo i presupposti di applicazione del CUP per l'occupazione permanente di suolo pubblico con cavi e condutture.

L'appellante ha chiesto l'integrale riforma della sentenza, anche in punto
spese.
Il Comune di Bosconero e la Abaco S.p.A. non si sono costituiti in giudizio.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.05.2025 al termine della discussione orale ex artt. 350 bis, comma 1 e 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
\$ Va preliminarmente dichiarata la contumacia del Comune di Bosconero e di Abaco S.p.A., ritualmente notificati nel giudizio mediante notificazione
dell'atto di citazione in appello in data 05.02.2025.
\$ Passando a esaminare il primo motivo di impugnazione, la società Wind Tre S.p.A. ha riproposto in appello l'eccezione sollevata in primo grado in
ordine alla nullità dell'avviso per violazione dell'art. 1, commi 162 e 179, 1.
n. 296/2006, lamentando il difetto di motivazione per mancata indicazione
dei presupposti di fatto e di diritto dell'accertamento.
Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, il primo giudice non
avrebbe esplicitato quali fossero gli elementi fattuali e i riferimenti normativi offerti dall'atto impositivo per ricostruire le ragioni della pretesa
del Comune di Bosconero.
Pag. 3 a 7
Ciò sul rilievo che nell'avviso non risulta indicata la fattispecie normativa
applicabile al caso concreto (il comma 831 dell'art. 1, legge n. 160/2019,
per l'occupazione di suolo pubblico con cavi e condutture), né risulterebbero individuati gli elementi da cui poter verificare se vi sia stata
occupazione di suolo pubblico diretta o mediata, né sarebbe riportato il numero di utenze poste a base del calcolo degli importi dovuti.
Il motivo di appello è infondato.
Dall'esame della documentazione versata in atti, emerge che l'avviso notificato a Wind Tre S.p.A., pur difettando del richiamo specifico al comma 831 dell'art. 1, legge n. 160/2019, non trascura di puntualizzare che nell'anno 2022 è stato accertato "nei confronti del soggetto in
indirizzo, che il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche dovuto per le occupazioni riportate nella tabella di pagina 3, non è stato corrisposto
nei termini di legge".
La richiamata tabella delle occupazioni, nella parte descrittiva della natura
del tributo, riporta a pag. 3 la dicitura "00990 - infrastrutture - servizi di pubblica utilità" rinviando per l'ulteriore dettaglio alla lettera "G" della

sottostante legenda, denominata "occupazioni permanenti con manufatti di aziende di erogazione pubblici servizi" (cfr. all. 03 del fascicolo di primo grado di Wind Tre S.p.A.).

Il contenuto dell'avviso, pertanto, è sufficiente a identificare sia il presupposto in fatto dell'accertamento (l'occupazione di suolo pubblico nel 2022) che il suo fondamento giuridico ai fini dell'applicazione del canone dovuto (occupazione realizzata mediante utilizzo di infrastruttura di rete).

Per le sovraesposte ragioni, il motivo di appello non può essere accolto.

§ Quanto al secondo motivo, Wind Tre sostiene di non essere tenuta al pagamento del CUP poiché non rientra tra i soggetti che vi sono obbligati secondo l'art. 1, comma 831, legge 160/2019, vale a dire:

- l'operatore telefonico titolare di atto di concessione dell'occupazione di suolo pubblico;
- gli operatori che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del titolare della concessione.

Pag. 4 a 7

L'appellante, più precisamente, deduce di aver dimostrato in primo grado di utilizzare tecnologie che non implicano alcuna modificazione della realtà esterna mediante apposizione di cavi o condutture, ponendosi fuori dal perimetro del comma 831 tra quei soggetti che, limitandosi a commercializzare i servizi di telecomunicazioni senza essere titolari di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, fanno un utilizzo meramente "immateriale" delle infrastrutture del concessionario (nella specie, TIM).

Il primo giudice, pertanto, avrebbe omissis di rilevare che nessuna delle tecnologie adoperate da Wind Tre S.p.A. nel Comune di Bosconero (FTTH OS, WS, VULA) comporta l'uso materiale dell'infrastruttura di rete di TIM.

Al contempo, il Giudice di Pace avrebbe erroneamente trascurato di applicare alla fattispecie in esame la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 5, comma 14 quinquies, lett. a) e b), D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021, secondo cui "il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione [...] tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal

soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base
alle
utenze delle predette società di vendita [...]".
In sintesi, l'appellante, assumendo la sussistenza con il concessionario
dell'occupazione di suolo pubblico, per effetto di un dato assetto
contrattuale, della separazione presa in considerazione dalla norma di
interpretazione autentica, ha concluso di essere esclusa dall'obbligo di
corrispondere il CUP cavi e condutture al Comune di Bosconero, ancora
una volta sul rilievo dell'assenza di una occupazione mediata del suolo
e
di un utilizzo materiale delle infrastrutture altrui.
Il motivo di appello non è suscettibile di accoglimento.
Per poter individuare i soggetti tenuti al pagamento del CUP
nell'ipotesi
delineata dal citato comma 831, occorre anzitutto considerare, alla luce
della modifica intervenuta con la legge n.178/2020, come il legislatore
abbia inteso imporre il versamento del canone a tutti gli operatori che,
Pag. 5 a 7
nell'erogare un servizio di evidente pubblica utilità, si avvalgono
delle
strutture del titolare della concessione (cavi e condutture compresi) e
che
tramite questo utilizzo mediato finiscono anch'essi, di fatto, con
l'occupare
il suolo pubblico.
In quest'ottica, l'espressione "utilizzo materiale" delle infrastrutture
altrui,
sul solco del più recente indirizzo della giurisprudenza di merito che
questo Giudice ritiene di dover condividere, non va interpretata
letteralmente, bensì come l'equivalente di un utilizzo concreto che non
comporta necessariamente una modificazione della realtà esterna (cfr.,
ex
multis, Tribunale di Treviso, sent. n. 24072025 e n. 463/2025).
Ciò perché la ratio perseguita dal legislatore va rintracciata
nell'esigenza
di coinvolgere nel pagamento del canone anche i soggetti che beneficiano
delle occupazioni permanenti di suolo pubblico da parte di altri
operatori,
traendone un vantaggio immediato e diretto per la propria attività
economica. Diversamente, la norma si svuoterebbe di utilità pratica.
Su queste basi può essere correttamente inquadrato l'ambito applicativo
della citata disposizione di interpretazione autentica in ordine al
concetto
di "separazione".
Quest'ultimo va riferito a settori diversi da quello delle
telecomunicazioni,
come quelli del gas e dell'energia elettrica, in cui la separazione tra
l'attività di distribuzione e quella di vendita è più netta in quanto il
gas o
l'energia elettrica vengono distribuiti in rete da una determinata
società e,
solo dopo aver percorso l'infrastruttura di proprietà esclusiva del
soggetto

concessionario, vengono commercializzati da soggetti dedicati alla sola vendita.

In tal caso l'operatore interessato alla vendita, limitandosi alla sola commercializzazione del bene, non può essere obbligato al pagamento del canone per occupazione del suolo pubblico perché in effetti non lo occupa, neppure in via mediata, né lo utilizza materialmente.

Per il servizio di telefonia, invece, è la stessa appellante a riferire

di

utilizzare specifici sistemi per collegarsi all'infrastruttura di TIM

(VULA,

WS, FTTH OS), così da occuparla in via mediata.

Pag. 6 a 7

Conclusivamente, facendo applicazione dei principi sopra espressi e tenuto conto delle risultanze documentali, la circostanza che Wind Tre S.p.A. acceda a infrastrutture altrui per erogare il servizio venduto

non

consente di qualificarla come mera società di vendita di traffico

telefonico,

atteso che si avvale in via mediata di infrastrutture di terzi

concessionari e

che, pertanto, deve corrispondere il corrispondente CUP.

§ Le spese di lite.

Nulla in punto spese stante la contumacia degli appellati.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di II grado rubricata al n. 343/2025 degli Affari Contenziosi Civili, così provvede:

- rigetta l'appello proposto da Wind Tre S.p.A.;

- nulla dispone in punto spese di lite.

Ivrea, 23.09.2025 Il Giudice (dott.ssa Stefania Frojo)

Pag. 7 a 7